KINX2015064084

금상

최지수
대전지부 구조부장 · 변호사

사업주의 부당한 취업규칙 변경에 맞서다

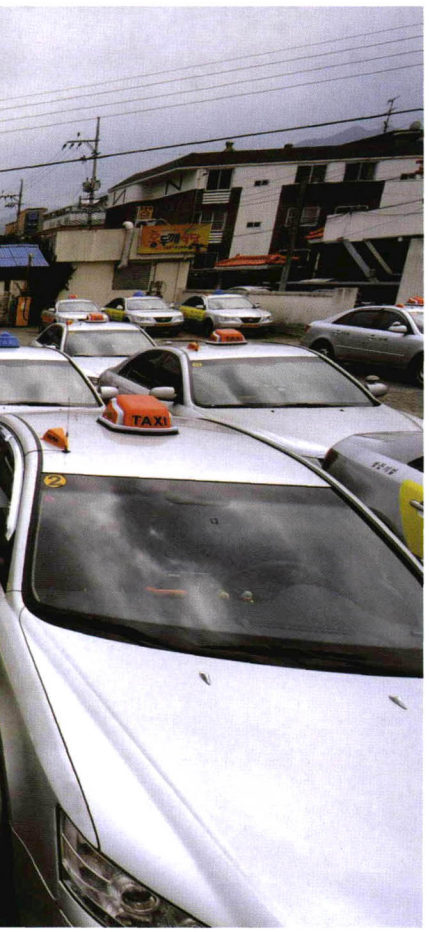
'절이 싫으면 중이 나가라!'는 회사와 근로자의 관계에서 공공연히 통용되고 있는 법칙이다. 하지만 과연 이 논리가 법의 정의 앞에서도 당당할 수 있을까? 사업주의 부당한 취업규칙 변경에 맞서 근로자의 권리를 되찾은 대전지부의 사례는 보다 정의로운 사회에 한발 더 다가갔다는 점에서 주목할 만하다.

최지수
대전지부 구조부장 · 변호사
의뢰인의 이야기를 경청하고 아픔을 같이하는 것. 이 사건 승소의 가장 큰 원동력이었다.

사업주의 부당한 취업규칙 변경

의뢰자들은 택시회사에서 택시기사로 근무하고 있었는데, 회사는 회사의 요구에 따르지 않으면 불이익을 주겠다고 근로자들을 협박 · 회유해, 의뢰자들을 제외한 다른 근로자들 과반수의 동의를 얻어 6만7000원으로 정했던 송수입금(사납금)을 ① 2008. 6. 1. 7만5000원으로 인상, ② 2009. 3. 13. 8만원으로 인상, ③ 2009. 7. 3. 8만5000원으로 인상하고, ④ 2009. 7. 17.경에는 야간수당과 연장근로수당을 폐지하는 등으로 취업규칙을 변경했다.

이에 의뢰자들은 위와 같은 취업규칙 변경은 근로자들의 자유의사에 의한 동의 없이 이루어진 것으로 무효라고 항의하면서, 피고 회사에 운송수입금 6만7000원만을 납입했고, 이에 대해 회사는 의



뢰자들에게 매월 급여에서 미납된 운송수입금을 공제한 후 임금을 지급했다.

이에 의뢰자들은 근로자들의 자유의사를 무시한 취업규칙 변경은 무효이고, 피고 회사가 무효인 취업규칙에 따라 의뢰자들의 임금에서 인상된 운송수입금을 공제하고 나머지 금원만 지급하는 방식으로 임금을 미지급했다고 주장하며 임금 청구소송을 의뢰하게 되었다.

취업규칙 변경의 불법을 입증하라

사건에 대한 구체적인 쟁점으로는, ① 취업규칙 변경에 근로자들의 적법한 동의가 있었는지 ② 취업규칙 변경이 사회통념상 합리성이 인정되는지가 첨예하게 대립되었다.

취업규칙 변경에 적법한 동의가 있었는지 여부에 대해, 경영진이 회의장에 3~4차례 들어와 빠른 서명을 재촉하고, 회의가 길어지면 근로시간을 공제해주지 않겠다는 취지의 발언을 했으며, 경영진이 일부 근로자들에게 식사를 제공하며 변경동의를 부탁한 점 등 사측의 개입이 있었다는 사실을 주장했다.

또한 회사는 취업규칙 변경에 문제가 있었다고 하더라도 이후에 근로자들이 추인했으므로 유효하다는 주장에 대해, '변경된 취업규칙이 적용되어 불이익을 받는 근로자 집단만이 추인의 동의주체가 된다'라 대법원 판례를 기초로, 불이익을 받지 않는 도급기사 및 입사 시부터 이미 인상된 사납금으로 근로계약을 체결한 근로자 등이 추인에 참여했으므로 절차가 부적법하다고 주장했다.

주장 사실을 입증하기 위해 회사의 압력으로부터 비교적 자유로운 상태인 퇴직 근로자들 및 퇴사 예정 근로자들을 대상으로 취업규칙 변경 시의 구체적인 상황에 대해 듣고 녹취하는 등 증거를 수집하고, 관련 판례들을 수집해 재판부에 제출하는 등 적극적으로 노력했다.

2년에 걸친 값진 승소

재판부는 수임변호사의 주장을 받아들여, 운송수입금 인상 및 야간수당·연장근로수당 폐지 등은 실질적으로 임금이 감소하는 결과가 발생하므로 근로자에게 불리한 취업규칙 변경이라고 인정했다.

취업규칙 변경에 대해 사측의 개입이 배제되지 않은 상태에서 근로자 간에 자유로운 의견교환 없이 이루어진 것으로 부적법하다고 판단했다. 또한 추인동의에 대해서는 추인동의가 있기 전 이미 지급청구권이 발생해 의뢰자들의 사적 영역으로 옮겨졌기 때문에 근로자들의 과반수가 취업규칙 변경에 소급적으로 동의를 했다고 하더라도 원고 등의 개별적인 동의나 수권이 없는 한 그 동의의 효력은 의뢰자들의 이 사건 임금 부분에까지 효력이 미치지 않는다고 판시했다.

의뢰자의 의견을 경청한 것이 승소 요인

증거자료 수집이 어려웠음에도 쉽게 포기하지 않고 몇 년간의 소송기간 동안에 꾸준히 의뢰자의 의견을 경청하고, 의뢰자가 제시하는 작은 사실 하나도 놓치지 않고 파고들면서 다수의 증거를 수집해 성실하게 소송을 수행했다.

이 사건의 쟁점인 취업규칙 변경에 적법한 동의가 있었는지에 대해, 회사 측의 부당한 개입이나 간섭이 존재했음을 다수의 증거를 통해 입증하고, 회사 측의 도급기사의 변경결의 참여 가능 주장에 대해 대법원 판례(대법원 2009. 5. 28. 선고 2009두2238 판결)를 기초한 효과적인 대응책을 마련해 좋은 결과가 나온 것으로 보인다.